

Aktenzeichen:
2 F 158/24



Amtsgericht
Stuttgart-Bad Cannstatt
FAMILIENGERICHT

Beschluss

In der Familiensache

Ali Izzet **Erkol**, geboren am 13.10.1975, Staatsangehörigkeit: deutsch, Unterländer Straße 29,
70435 Stuttgart
- Antragsteller -

Verfahrensbevollmächtigter:

Rechtsanwalt Erhan **Erkol**, Leonberger Straße 32, 71638 Ludwigsburg, Gz.: FaR 786/24

gegen

Maysa **Erkol**, geb. Hussein, geboren am 12.01.1980, Staatsangehörigkeit: deutsch, Wallenstein
Straße 39, 70437 Stuttgart
- Antragsgegnerin -

Weitere Beteiligte:

- 1) **Bosch Pensionsfonds AG**, Postfach 10 60 50, 70049 Stuttgart
Versicherungsnummer: BPF Firmenbeiträge - VV-Nr 1 (130249701) ; Kapital, Personal 302497
- Versorgungsträger zu Antragsteller -
- 2) **Bosch Pensionsfonds AG**, Postfach 10 60 50, 70049 Stuttgart
Versicherungsnummer: BPF Beiträge Plus VV-Nr. 1 (130249701); Kapital, Personal:302497
- Versorgungsträger zu Antragsteller -
- 3) **Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg**, Adalbert-Stifter-Straße 105, 70437
Stuttgart
Versicherungsnummer: 23 131075 E 052
- Versorgungsträger zu Antragsteller -
- 4) **Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH**, Wernerstraße 51, 70469 Stuttgart
Versicherungsnummer: Zusatzleistung - VV-Nr 1 (130249701) ; Kapital, Personal 302497
- Versorgungsträger zu Antragsteller -
- 5) **Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH**, Wernerstraße 51, 70469 Stuttgart
Versicherungsnummer: BVP Firmenbeiträge - VV-Nr 1 (130249701) ; Kapital, Personal 302497
- Versorgungsträger zu Antragsteller -

6) **Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH**, Wernerstraße 51, 70469 Stuttgart
Versicherungsnummer: BVP Beiträge Plus - VV-Nr 1 (130249701) ; Kapital, Personal 302497
- Versorgungsträger zu Antragsteller -

7) **Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg**, Adalbert-Stifter-Straße 105, 70437 Stuttgart
Versicherungsnummer: 23 120180 H 529
- Versorgungsträger zu Antragsgegnerin -

wegen Scheidung und Folgesachen

hat das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt durch die Richterin am Amtsgericht Harres am 10.03.2025 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10.03.2025 beschlossen:

1. Die am 23.03.2001 vor dem Standesbeamten des Standesamtes Stuttgart-Bad Cannstatt (Heiratsregister Nr. E 40/2001) geschlossene Ehe der beteiligten Ehegatten wird geschieden.
2. Im Wege der internen Teilung wird zu Lasten des Anrechts des Antragstellers bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg (Vers. Nr. 23 131075 E 052) zugunsten der Antragsgegnerin ein Anrecht in Höhe von 18,5017 Entgeltpunkten auf das vorhandene Konto 23 120180 H 529 bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg, bezogen auf den 31. 01. 2024, übertragen.

Im Wege der internen Teilung wird zu Lasten des Anrechts des Antragstellers bei der Bosch Pensionsfonds AG (Vers. Nr. BPF Firmenbeiträge - VV-Nr 1 (130249701) ; Kapital, Personal 302497) zugunsten der Antragsgegnerin ein Anrecht in Höhe von 10.932,74 Euro nach Maßgabe des Teilungsvorschlags der Bosch Pensionsfonds AG vom 19.06.2024(Versorgungskonto "Firmenbeiträge" nach dem Pensionsplan Bosch Rendit in der jeweils gültigen Fassung, bezogen auf den 31. 01. 2024, übertragen.

Im Wege der internen Teilung wird zu Lasten des Anrechts der Antragsgegnerin bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg (Vers. Nr. 23 120180 H 529) zugunsten des Antragstellers ein Anrecht in Höhe von 5,1655

Entgeltpunkten auf das vorhandene Konto 23 131075 E 052 bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg, bezogen auf den 31. 01. 2024, übertragen.

Ein Ausgleich des Anrechts des Antragstellers bei der Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH (Vers. Nr. Zusatzleistung - VV-Nr 1 (130249701) ; Kapital, Personal 302497) findet nicht statt.

Ein Ausgleich des Anrechts des Antragstellers bei der Bosch Pensionsfonds AG (Vers. Nr. BPF Beiträge Plus VV-Nr. 1 (130249701); Kapital, Personal:302497) findet nicht statt.

Ein Ausgleich des Anrechts des Antragstellers bei der Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH (Vers. Nr. BVP Beiträge Plus - VV-Nr 1 (130249701) ; Kapital, Personal 302497) findet nicht statt.

Ein Ausgleich des Anrechts des Antragstellers bei der Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH (Vers. Nr. BVP Firmenbeiträge - VV-Nr 1 (130249701) ; Kapital, Personal 302497) findet nicht statt.

3. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Gründe:

1. Scheidung

Die Ehegatten haben am 23.03.2001 vor dem Standesbeamten des Standesamtes Stuttgart-Bad Cannstatt unter Heiratsregister Nr. E 40/2001 die Ehe miteinander geschlossen.

Der Scheidungsantrag wurde der Antragsgegnerin am 22.02.2024 zugestellt.

Die Ehegatten leben seit Januar 2023 getrennt.

Der Antragsteller trägt vor, die Ehe sei gescheitert. Er beantragt, die Ehe der Beteiligten zu scheiden. Die Antragsgegnerin stimmt der Scheidung zu.

Die Eheschließung und die Staatsangehörigkeit der Ehegatten wurden durch öffentliche Urkunden nachgewiesen.

Im Übrigen wird auf den Akteninhalt, insbesondere auf das weitere schriftliche Beteiligtenvorbringen und die Feststellungen zu gerichtlichem Protokoll, verwiesen.

Der Scheidungsantrag ist zulässig.

Das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt ist örtlich zuständig (§§ 122, 113 FamFG, 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO).

Der Scheidungsantrag ist begründet, weil die Ehe der Ehegatten gescheitert ist (§§ 1564 Satz 1 und 3, 1565 Abs. 1 Satz 1 BGB).

Das Familiengericht ist aufgrund des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung davon überzeugt, dass die Ehegatten seit Januar 2023 im Sinne von § 1567 BGB voneinander getrennt leben.

Die eheliche Lebensgemeinschaft der Ehegatten besteht somit seit mindestens einem Jahr nicht mehr. Das Scheitern der Ehe wird gemäß § 1566 Abs. 1 BGB unwiderlegbar vermutet, da die Ehegatten seit mindestens einem Jahr getrennt leben und die Antragsgegnerin der Scheidung zustimmt.

2. Versorgungsausgleich

Nach § 1 VersAusglG sind im Versorgungsausgleich die in der Ehezeit erworbenen Anteile von Anrechten jeweils zur Hälfte zwischen den geschiedenen Ehegatten zu teilen. Die Ehezeit beginnt mit dem ersten Tag des Monats der Eheschließung und endet am letzten Tag des Monats vor Zustellung des Scheidungsantrags (§ 3 Abs.1 VersAusglG).

Anfang der Ehezeit: 01. 03. 2001

Ende der Ehezeit: 31. 01. 2024

Ausgleichspflichtige Anrechte

In der Ehezeit haben die beteiligten Ehegatten folgende Anrechte erworben:

Der Antragsteller:

Gesetzliche Rentenversicherung

1. Bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg hat der Antragsteller ein Anrecht mit einem Ehezeitanteil von 37,0033 Entgeltpunkten erlangt. Der Versorgungsträger hat gem. § 5 Abs. 3 VersAusglG vorgeschlagen, den Ausgleichswert mit 18,5017 Entgeltpunkten zu bestimmen. Der korrespondierende Kapitalwert nach § 47 VersAusglG beträgt 156.091,22 Euro.

Betriebliche Altersversorgung

2. Bei der Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH hat der Antragsteller ein Anrecht mit einem Ehezeitanteil von 3.665,76 Euro erlangt. Der Versorgungsträger hat gem. § 14 VersAusglG die externe Teilung gefordert. Der nach § 14 Abs. 4 VersAusglG zu übertragende Ausgleichswert beträgt 1.832,88 Euro. Weil der Ausgleichswert den Grenzwert nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG von 8.484,00 Euro nicht überschreitet, ist für die externe Teilung eine Vereinbarung mit der Antragsgegnerin nicht erforderlich.

3. Bei der Bosch Pensionsfonds AG hat der Antragsteller ein Anrecht mit einem Ehezeitanteil von 2.622,21 Euro erlangt. Der Versorgungsträger hat gem. § 14 VersAusglG die externe Teilung gefordert. Der nach § 14 Abs. 4 VersAusglG zu übertragende Ausgleichswert beträgt 1.311,11 Euro. Weil der Ausgleichswert den Grenzwert nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG von 8.484,00 Euro nicht überschreitet, ist für die externe Teilung eine Vereinbarung mit der Antragsgegnerin nicht erforderlich.

4. Bei der Bosch Pensionsfonds AG hat der Antragsteller ein Anrecht mit einem Ehezeitanteil von 21.865,47 Euro erlangt. Der Versorgungsträger hat gem. § 5 Abs. 3 VersAusglG vorgeschlagen, den Ausgleichswert mit 10.932,74 Euro zu bestimmen.

5. Bei der Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH hat der Antragsteller ein Anrecht mit einem Ehezeitanteil von 169,09 Euro erlangt. Der Versorgungsträger hat gem. § 14 VersAusglG die externe Teilung gefordert. Der nach § 14 Abs. 4 VersAusglG zu übertragende Ausgleichswert beträgt 84,55 Euro. Weil der Ausgleichswert den Grenzwert nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG von 8.484,00 Euro nicht überschreitet, ist für die externe Teilung eine Vereinbarung mit der Antragsgegnerin nicht erforderlich.

6. Bei der Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH hat der Antragsteller ein Anrecht mit einem Ehezeitanteil von 695,99 Euro erlangt. Der Versorgungsträger hat gem. § 14 VersAusglG die externe Teilung gefordert. Der nach § 14 Abs. 4 VersAusglG zu übertragende Ausgleichswert beträgt 348,00 Euro. Weil der Ausgleichswert den Grenzwert nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG von 8.484,00 Euro nicht überschreitet, ist für die externe Teilung eine Vereinbarung mit der Antragsgegnerin nicht erforderlich.

Die Antragsgegnerin:

Gesetzliche Rentenversicherung

7. Bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg hat die Antragsgegnerin ein Anrecht mit einem Ehezeitanteil von 10,3310 Entgeltpunkten erlangt. Der Versorgungsträger hat gem. § 5 Abs. 3 VersAusglG vorgeschlagen, den Ausgleichswert

mit 5,1655 Entgeltpunkten zu bestimmen. Der korrespondierende Kapitalwert nach § 47 VersAusglG beträgt 43.579,20 Euro.

Übersicht:

Antragsteller

Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, Kapitalwert:

. 156.091,22 Euro
Ausgleichswert: 18,5017 Entgeltpunkte

Die Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH

Ausgleichswert (Kapital, § 14 Abs. 4 VersAusglG): 1.832,88 Euro

Die Bosch Pensionsfonds AG

Ausgleichswert (Kapital, § 14 Abs. 4 VersAusglG): 1.311,11 Euro

Die Bosch Pensionsfonds AG

Ausgleichswert (Kapital): 10.932,74 Euro

Die Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH

Ausgleichswert (Kapital, § 14 Abs. 4 VersAusglG): 84,55 Euro

Die Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH

Ausgleichswert (Kapital, § 14 Abs. 4 VersAusglG): 348,00 Euro

Antragsgegnerin

Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, Kapitalwert:

. 43.579,20 Euro
Ausgleichswert: 5,1655 Entgeltpunkte

Ausgleich:

Bagatellprüfung:

Das Anrecht des Antragstellers bei der Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH mit einem Kapitalwert von 1.832,88 Euro überschreitet nicht den Grenzwert des § 18 Abs. 3 VersAusglG von 4.242,00 Euro. Das Anrecht wird deshalb gem. § 18 Abs. 2 VersAusglG vom Versorgungsausgleich ausgeschlossen.

Das Anrecht des Antragstellers bei der Bosch Pensionsfonds AG mit einem Kapitalwert von 1.311,11 Euro überschreitet nicht den Grenzwert des § 18 Abs. 3 VersAusglG von 4.242,00 Euro. Das Anrecht wird deshalb gem. § 18 Abs. 2 VersAusglG vom Versorgungsausgleich ausgeschlossen.

Das Anrecht des Antragstellers bei der Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH mit einem Kapitalwert von 84,55 Euro überschreitet nicht den Grenzwert des § 18 Abs. 3 VersAusglG von 4.242,00 Euro. Das Anrecht wird deshalb gem. § 18 Abs. 2 VersAusglG vom Versorgungsausgleich ausgeschlossen.

Das Anrecht des Antragstellers bei der Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH mit einem Kapitalwert von 348,00 Euro überschreitet nicht den Grenzwert des § 18 Abs. 3 VersAusglG von 4.242,00 Euro. Das Anrecht wird deshalb gem. § 18 Abs. 2 VersAusglG

vom Versorgungsausgleich ausgeschlossen.

Die einzelnen Anrechte:

Zu 1.: Das Anrecht des Antragstellers bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg ist nach § 10 Abs. 1 VersAusglG durch interne Teilung mit einem Ausgleichswert von 18,5017 Entgeltpunkten zugunsten der Antragsgegnerin auszugleichen.

Zu 2.: Für das Anrecht des Antragstellers bei der Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH (Vers. Nr. Zusatzleistung - VV-Nr 1 (130249701) ; Kapital, Personal 302497) mit dem Ausgleichswert von 1.832,88 Euro unterbleibt der Ausgleich.

Zu 3.: Für das Anrecht des Antragstellers bei der Bosch Pensionsfonds AG (Vers. Nr. BPF Beiträge Plus VV-Nr. 1 (130249701); Kapital, Personal:302497) mit dem Ausgleichswert von 1.311,11 Euro unterbleibt der Ausgleich.

Zu 4.: Das Anrecht des Antragstellers bei der Bosch Pensionsfonds AG ist nach § 10 Abs. 1 VersAusglG durch interne Teilung mit einem Ausgleichswert von 10.932,74 Euro zugunsten der Antragsgegnerin auszugleichen.

Zu 5.: Für das Anrecht des Antragstellers bei der Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH (Vers. Nr. BVP Beiträge Plus - VV-Nr 1 (130249701) ; Kapital, Personal 302497) mit dem Ausgleichswert von 84,55 Euro unterbleibt der Ausgleich.

Zu 6.: Für das Anrecht des Antragstellers bei der Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH (Vers. Nr. BVP Firmenbeiträge - VV-Nr 1 (130249701) ; Kapital, Personal 302497) mit dem Ausgleichswert von 348,00 Euro unterbleibt der Ausgleich.

Zu 7.: Das Anrecht der Antragsgegnerin bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg ist nach § 10 Abs. 1 VersAusglG durch interne Teilung mit einem Ausgleichswert von 5,1655 Entgeltpunkten zugunsten des Antragstellers auszugleichen.

3. Kosten und Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 150 Abs. 1 FamFG.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Beschluss findet das Rechtsmittel der **Beschwerde** statt.

Die Beschwerde ist binnen einer Frist von 1 Monat bei dem

Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt
Badstraße 23
70372 Stuttgart

einzulegen.

Die Frist beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe des Beschlusses. Erfolgt die schriftliche Bekanntgabe durch Zustellung nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung, ist das Datum der Zustellung maßgebend. Erfolgt die schriftliche Bekanntgabe durch Aufgabe zur Post und soll die Bekanntgabe im Inland bewirkt wer-

den, gilt das Schriftstück 4 Tage nach Aufgabe zur Post als bekanntgegeben, wenn nicht der Beteiligte glaubhaft macht, dass ihm das Schriftstück nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Kann die schriftliche Bekanntgabe an einen Beteiligten nicht bewirkt werden, beginnt die Frist spätestens mit Ablauf von 5 Monaten nach Erlass des Beschlusses. Fällt das Fristende auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feiertag oder Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages.

Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift eingelegt.

Die Ehegatten müssen sich durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen, der die Beschwerdeschrift zu unterzeichnen hat.

Für sonstige Beteiligte besteht kein Anwaltszwang. Soweit sich der Beschwerdeführer nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen muss, ist die Beschwerdeschrift von ihm oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen.

Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte oder Beschäftigte anderer Behörden oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen.

Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt wird.

In Ehesachen und in Folgesachen wegen Unterhalt und Güterrecht hat der Beschwerdeführer zur Begründung der Beschwerde einen bestimmten Sachantrag zu stellen und diesen zu begründen.

Die Begründung ist beim Beschwerdegericht, dem
Oberlandesgericht Stuttgart
Olgastraße 2
70182 Stuttgart
einzureichen.

Die Frist zur Begründung beträgt zwei Monate und beginnt mit der Zustellung des Beschlusses, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach Erlass des Beschlusses. Fällt das Fristende auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feiertag oder Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages.

Im Übrigen soll die Beschwerde hinsichtlich anderer Folgesachen begründet werden.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingelegt werden. Eine Einlegung per E-Mail ist nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch einreichen können, wird auf www.ejustice-bw.de beschrieben.

Schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument zu übermitteln. Ist dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen.

Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt
2 F 158/24

Erlass des Beschlusses (§ 38 Abs. 3 Satz 3 FamFG):
Verkündung am 10.03.2025.

Poirazis, JAng`e
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Beglaubigt
Stuttgart-Bad Cannstatt, 12.03.2025

Poirazis, JAng`e
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle